

종합시설관리용역 관련 특정감사 결과

1. 감사목적

- 자원관의 종합시설관리용역('24.1.1~'26.12.31, 장기계속계약, 제한경쟁(총액), 협상에 의한 계약) 계약 과정에서 주식회사㉠㉠가 제기한 '계약체결금지 가처분신청' 소송(신청 기각), '낙찰자지위 확인' 소송(원고 소취하)이 모두 자원관의 승소로 종결('24.7월)

< 계약 및 소송 추진경과 >

- 용역 공고('23.11.17~11.28), 4개 업체 입찰, 제안서를 제출하지 않은 1개 업체를 제외하고 3개 업체를 대상으로 제안서 평가 수행
- 제안서 평가 결과 주식회사㉠㉠가 75.55점으로 평가되었고 주식회사㉡㉡가 68점으로 평가되어 두 업체를 기술능력평가 분야 협상적격자로 선정
- 주식회사㉠㉠가 기술능력평가 분야에서 높은 점수를 획득하였으나 입찰가격을 1년 기준으로 투찰함에 따라 최저점수 6점을 획득하고 주식회사㉡㉡가 14.73 점을 획득하여 주식회사㉡㉡가 최종 우선협상대상자로 선정
- 이에 주식회사㉠㉠는 이의신청을 하고 계약체결금지 가처분신청, 낙찰자지위 확인으로 소송 제기

- 업무부서를 대상으로 소송에 이른 원인을 규명하고, 후속조치의 적정성 여부 등 확인 필요

2. 감사개요

- (감사기간) '24.9.9. ~ 9.13.(5일간)
 - 자료수집('24.9.6. ~ 9.10.)
 - 실지감사 실시 통지('24.9.6.)
- (감사반 편성) 2명(감사실장 및 △△△부 ○○○* ○○급) (*인사발령: 감사실 근무를 명함, '24.9.9~특정감사 종료시)
- (감사방법) 실지감사 및 서면감사 병행
- (감사대상) ○○○○○부, ◇◇◇◇부

- (중점사항) 계약체결금지 가처분신청 관련 채권자(원고)의 주장 요지 및 법원의 판단, 용역 공고 당시 적용 계약규정의 적정성 및 이후 공고의 적정성, 소송비용의 업무담당자 구상 필요성 등
- (감사결과 처리)
 - 2024.9.26. 감사심의위원회를 개최하여 감사실장과 심의위원 4명이 참석한 가운데 감사 결과에 따른 처분요구에 대한 최종 검토·심의 의결을 거쳐 감사 결과를 최종 확정함
 - 다만, 심의에 있어서 감사실장을 제외한 4명의 위원이 당초 의결안인 경고에서 주의로 조정의견을 제시함에 따라 경고를 주의로 조정 의결함

3. 지적사항 총괄

합계			변상	징계·문책	시정	경고	주의	개선	권고	통보	고발	현지 조치
건수	인원	금액										
-	1명	-	-	-	-	-	1명	-	-	-	-	-

4. 감사결과

① 총 평

- 주식회사㉠㉠가 제기한 계약체결금지 가처분신청 소송과 관련하여 법원의 판단과 같이 자원관에서 입찰가격 점수를 6점의 3배수로 임의 조정하여 산정할 수 없는 점 등이 확인되었으므로 관련 부서(자)에게 소송에 이르게 한 책임이 있다고 보기는 어려운 것으로 판단됨
- 승소에 따른 소송비용 보전 관련하여서는, □□□□부에서 2건의 소송 비용 배상액을 확보 중에 있으며, 보전되지 않은 금액은 변호사 자문 등을 통해 손해배상 청구 가능성 등 검토 필요

- 다만, 협상에 의한 계약체결기준에 따른 적정 입찰공고를 소홀히 한 사례가 확인되었으므로 관련자에 조치 필요

② 지적사항

□ 협상에 의한 계약 입찰공고 미흡

- (지적사항) 국립호남권생물자원관은 「계약사무시행세칙」 제47조에 따라 물품·용역계약에 있어서 필요하다고 인정하는 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상 절차를 통해 계약을 체결하고 있고, 제안서 평가와 관련하여 기획재정부 계약예규인 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조에 따라 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점한도, 입찰가격 평점산식은 같은 계약체결기준 별표를 적용하고 있음
- 「협상에 의한 계약체결기준」은 2023.6.16. 별표 중 입찰가격 평점산식이 개정되어 2023.6.30.부터 시행되었음에도 불구하고, 국립호남권생물자원관은 2023.6.30. 이후 진행한 협상에 의한 계약 입찰 공고를 함에 있어서 「도서·연안 중심 자생생물(곤충분야) 종발굴 사업 연구용역」(공고일 2024.2.15.) 공고 전까지 5건의 입찰 공고에 대하여 2건은 개정 전 입찰가격 평점산식을 적용하였고, 3건은 개정 전 기획재정부 계약예규 제538호 “협상에 의한 계약체결기준”(2021.3.28. 시행)을 적용하는 것으로 공고함

구분	개정 전 입찰가격 평점산식 적용	개정 전 기획재정부 계약예규 제538호 “협상에 의한 계약체결기준” 적용
공고명(공고일)	①국립 호남권생물자원관 종합 시설관리 용역(2023.11.17.) ②국립 호남권생물자원관 정보 시스템 및 전산장비 통합유지 보수 용역(2023.12.1.)	①연구정보시스템 인프라 도입 및 구축(2023.12.6.) ②도서·연안 중심 자생생물(원핵분야) 종발굴 사업 연구용역(2024.2.15.) ③우리나라 도서·연안 지역 원생생물 종목록 구축 연구용역(2024.2.15.)

- 아울러 종합시설관리용역 관리업체 선정 관련 법률자문 의뢰서(의뢰일 2023.12.13.)에 따르면 의뢰일 이전에 입찰 공고에 있어서 개정 전 협상에 의한 계약체결기준이 적용되고 있음을 인지하고 있었음에도 불구하고 「도서·연안 중심 자생생물(곤충분야) 종발굴 사업 연구용역」(공고일 2024.2.15.) 공고 전까지 2건(자생생물(원핵분야) 종발굴 사업 연구용역, 원생생물 종목록 구축 연구용역)에 대해 개정 전 기획재정부 계약예규 제538호 “협상에 의한 계약체결기준” (2021.3.28. 시행)을 적용하였음

5. 지적사항에 대한 처분요구

○ 처분요구사항 일람표

번호	감사대상 (관계부서)	지적사항	처분요구			감사자
			행정상 조치	재정상 조치	신분상 조치	
1	○○○○부	협상에 의한 계약 입찰공고 미흡	-	-	주의	▲▲▲ ○○○

번호	지적사항	처분종류	처분기준
1	협상에 의한 계약 입찰공고 미흡	주의	협상에 의한 계약체결기준에 따른 적정 입찰공고를 소홀히 한 관련자에게 동일 사례가 발생하지 않도록 「주의」 조치